

1500041-17.2022.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante 2026333/2022, 22710020, 529/22/807, 2026333

Autor(es)

Justiça Pública

Réu(s):

ADEMIR LEMES QUARESMA JUNIOR

Data da Audiência:

14/10/2022

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, 19 2133 - 9021 e 19 2133 - 9022, Centro - CEP 13610-901, Fone: 19 2133 - 9020, Leme-SP - E-mail: lemecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

[Tipo de Processo] nº:

1500041-17.2022.8.26.0552

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante 2026333/2022, 22710020, 529/22/807, 2026333

Autor(es)

Justiça Pública

Réu(s):

ADEMIR LEMES QUARESMA JUNIOR

Data da Audiência:

14/10/2022

Aos 14 de outubro de 2022, às 15h45min, na sala de audiências da Vara Criminal do Foro de Leme, Comarca de Leme, Estado de São Paulo, presente o Excelentíssimo Senhor Doutor FELIPE CAVASSO, Meritíssimo Juiz Substituto, comigo escrevente nomeado(a). Compareceu o Ministério Público, Doutor(a) BRUNO ORSATTI LANDI. Presente o(s) réu(s) ADEMIR LEMES QUARESMA JÚNIOR e seu(sua) advogado(a) Doutor(a) BENITO CACCIA ROSALEM, OAB 170345/SP. Presente(s) a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação PM DANIEL HENRIQUE FANARO, PM LUCIANA TEIXEIRA SAMPAIO e PM CLAUDIO DONISETI BRASCKE. Aberta a teleaudiência, pelo Meritíssimo Juiz foi colhido o depoimento, dos presentes, ouvidos, e qualificados nos autos,

considerando o Provimento CSM nº 2.651/22 e Provimento Conjunto nº 53/2022. Ao término do interrogatório, pelo douto defensor foi requerida a realização de diligência, consistente na remessa de ofício à Polícia Militar para verificar a existência de procedimento administrativo instaurado contra os policiais. O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido, conforme gravação. Pelo MM. Juiz foi decidido: indefiro o pedido da douda defesa, com fundamento no artigo 400, § 1º, do CPP. Com efeito, as alegações do réu em seu interrogatório, no sentido de que os policiais teriam solicitado dinheiro à sua família, como forma de evitar a prisão ou diminuir a quantidade de droga apreendida não encontram respaldo, seja na lógica, seja na prova produzida. Como se verá, ele não negou ter recebido uma sacola da pessoa que conduzia o veículo Gol. Foi nessa sacola que os entorpecentes estavam acondicionados. Foi para essa finalidade que o réu veio a Leme, segundo ele próprio alegou. Assim, a diligência requerida não influiria no julgamento da causa, de tal forma que a indefiro. A seguir, pelo MM Juiz foi deliberado o seguinte: Declaro encerrada a instrução. Digam as partes em debates. Pelo Ministério Público foi dito: MM Juiz, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo(a) Advogado(a) foi dito: MM Juiz, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. ADEMIR LEMES QUARESMA JUNIOR foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 29 de janeiro de 2022, por volta de 10h15min, na Rua Joaquim Lopes Aguila, nesta cidade e comarca de Leme/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, cinco porções de "cocaína", pesando 217 grama; e uma porção de "crack", pesando 34 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 19/20 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 21/22). O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida, o(a) acusado(a) foi citado(a), não sendo absolvido(a) sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se as testemunhas, interrogando-se o(a) acusado(a) ao final. As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a(s) Defesa(s) requereu a absolvição ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais. É o relatório. Fundamento e decido. A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), auto de constatação provisório (fls. 21/22), fotografias (fls. 34/35), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 116/118), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A negativa de traficância, no entanto, não se mostra crível diante das circunstâncias do caso concreto. O policial Militar Daniel Fanaro disse que estava de folga e, junto com seu colega, também policial Cláudio Brascke, foram à loja Comercial Barbosa comprar um tacho para fazerem churrasco. Por volta das 9h00, foram até o Comercial Barbosa, para comprar um tacho para fazer churrasco. Estacionaram o veículo a uma certa distância do estabelecimento e desceram a pé. Próximo ao Comercial Barbosa, avistaram um indivíduo encostado em um veículo Gol na cor cinza ou prata. Ele estava em atitude suspeita, olhando a todo momento para os lados. O condutor do veículo Gol era uma pessoa acima do peso, com a barba por fazer. Então, tal indivíduo retirou uma sacola de dentro do veículo, momento em que fizeram a abordagem. Ao ver a aproximação dos policiais, o indivíduo se evadiu, sendo perseguido. No meio do caminho, dispensou a sacola ao solo, a qual foi recuperada, sendo identificado que o conteúdo da sacola se tratava de drogas, sendo cinco papелotes aparentando ser pasta base de cocaína e uma pedra de crack. Perderam o indivíduo de vista, no momento em que ele virou a esquina. Continuaram a perseguição, tendo visualizado um salão de cabeleireiro, onde havia duas senhoras, as quais estavam agitadas. Desconfiados de que o fugitivo poderia estar naquele estabelecimento, ali adentraram e encontraram o fugitivo deitado atrás de um sofá. Indagado, ele informou que fugiu pois estava procurado pela justiça. Disse ainda que o conteúdo da sacola realmente se tratava de drogas e que estava na cidade de Leme/SP para pegar aproximadamente três quilos de entorpecentes, as quais seriam levadas para a cidade de Belo Horizonte/MG, onde seriam comercializadas. No mesmo sentido o testemunho do policial militar Cláudio Doniseti Brascke. O réu disse que no dia anterior aos fatos estava em Itanhaém. Conheceu um rapaz que lhe ofereceu um

"negócio" para que ele pudesse ganhar dinheiro. Era para buscar uma mercadoria e ganharia R\$ 1.000,00. Foi até Campinas e depois foi mandado para Leme. Dormiu no hotel e no outro dia de manhã foi buscar a "mercadoria". Quando chegou ao local, se encontrou com o rapaz do Gol. Logo que recebeu a sacola, os policiais chegaram e o abordaram. O condutor do Gol saiu. Disse que os policiais exigiram dinheiro de sua família. A prova é segura para condenação, o que se extrai dos relatos coerentes e harmônicos dos policiais. É certo que, se comparados os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença. O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental. No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu. Cumpre consignar que nada há nos autos que indique intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado. Além disso, acolher essa tese seria desmerecer o trabalho dos policiais em suas investigações. Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP). De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Nessa medida, apreendeu-se significativa quantidade de droga, qual seja, cinco porções de pasta-base de cocaína, além de uma outra porção grande de crack. O réu confirmou que veio de Itanhém até Leme para buscar uma "mercadoria" a pedido de uma terceira pessoa que lhe daria R\$ 1.000,00 para isso. Logo que recebeu a sacola do rapaz que estava no veículo Gol, os policiais chegaram e o abordaram, tendo ele fugido. Não há dúvida de que o réu pegou a sacola do condutor do veículo Gol. Nessa sacola havia porções de droga, que foram apreendidas. Necessário ressaltar que o acusado dispensou essa sacola ao realizar fuga dos policiais. Não é crível a versão do réu. Fantasiosa, aliás. Ele tentou imputar conduta ilícita aos policiais, no sentido de que teriam pedido dinheiro a ela ou sua família para que não apresentassem toda a droga. O réu jamais negou ter recebido a sacola do condutor do veículo Gol. É claro que ele tinha ciência de que veio a Leme para transportar algo ilícito. Também não se acredita que o réu não tenha visto o que havia no interior da sacola, tanto que ele estava muito nervoso ao se aproximar do carro do qual recebeu as drogas, o que ensejou sua abordagem pelos policiais. Essas circunstância denotam a efetiva traficância pelo réu, ressaltando-se que se trata de crime de ação múltipla ou coteúdo variado, bastando a incidência de uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas para sua configuração, o que ficou bem provado no caso dos autos, impondo-se a condenação. Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP). Primeira fase: sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas,

observa-se que o réu é primário, nada recomendando a exasperação. A diversidade e a quantidade da droga serão levadas em consideração na terceira fase de aplicação da pena, para evitar bis in idem. Nesse sentido: A controvérsia destes autos foi

pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em recente julgado realizado pelo Plenário, ocorrido em 19/12/2013, na análise dos HC 112.776/MS e HC 109.193/MS, ambos de relatoria do Min. Teori Zavaski. Naquela oportunidade, esta Corte firmou o entendimento de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas em poder de um réu condenado por tráfico de entorpecentes apenas podem ser utilizadas, na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena, sempre de forma não cumulativa. Ressaltou-se, que a utilização em duas fases do cálculo da pena caracteriza o bis in idem, bem como autorizou a análise monocrática dos pedidos de habeas corpus que tratem sobre o tema. Desse modo, cabe ao juiz sentenciante, de acordo com seu poder discricionário, definir em qual momento da dosimetria da pena a circunstância referente a quantidade e a natureza da droga será utilizada, desde que não seja de maneira cumulativa para evitar-se a ocorrência de bis in idem (STF – RHC/MC nº 122.496/RS, Relator: Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 22/08/2014 – grifos meus). Por isso, fixo a pena-base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): não há agravantes e, ainda que se considerasse a confissão, em que pese parcial, incide a súmula 231 do STJ. Terceira fase: Deixo de reconhecer a incidência do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Foram apreendidas drogas variadas na sacola recebida e depois dispensada pelo réu (vide fls. 19/20, 34 e 35). A cocaína, inclusive, estava em sua forma de pasta-base, ao que tudo indica seria empregada para fabricação posterior e distribuição em massa. Conforme leciona Renato Marcão, a apreensão de expressiva quantidade de droga configura indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa. A grande quantidade e variedade da droga, a propósito, atenta com maior intensidade contra o bem jurídico tutelado, porquanto inegável a relevância de seu acentuado potencial lesivo, e faz desaconselhar o reconhecimento do “tráfico privilegiado”. (Tóxicos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 138). E, no mesmo sentido, confirmam-se os seguintes julgados: A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada (STJ, AgRg no HC 615.796/CE, 5ª T., rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20-10-2020, DJe de 22-10-2020). Esta Corte tem reiterada orientação de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC 604.754/SP, 6ª T., rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22-9-2020, DJe de 28-9-2020). É sintomático também apontar que o réu declarou residir em cidade distante de Leme (Itanhaém), aqui comparecendo com o fim exclusivo de buscar uma mercadoria. Aos policiais, como revelou a prova oral, ele ainda disse que levaria drogas para o Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Quando foi abordado, também é preciso ressaltar, ele logo declarou que estava procurado pela Justiça, sendo certo que contra ele pesava mandado de prisão expedido pela Comarca de Cotia, por possível envolvimento em crime de roubo majorado. Todas as circunstâncias, em conjunto, permitem afirmar que o réu é pessoa dedicada a atividade criminosa, a não merecer o reconhecimento do tráfico privilegiado. A quantidade, variedade, forma com que os entorpecentes foram apreendidos, prisão em local distante de sua moradia, vinda à cidade com objetivo único de buscar drogas, são elementos que permitem concluir que não se trata de pequeno traficante, justificando-se o afastamento da causa de diminuição. Pena definitiva: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. O dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado. Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, § 2º, CPP): o regime de cumprimento será inicialmente o fechado porque, a despeito do quantum da pena, deve ser considerada a natureza do crime, equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, isto à luz das particularidades do caso concreto. As circunstâncias em que o crime foi praticado, observados os fatores subsidiados pelo art. 59 do Código Penal (embora não suficientes o bastante para fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo ou legal), desaconselham a imposição de regime mais brando, que seria insuficiente para reprovação do delito. Relembre-se que: nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime prisional inicial deve levar em consideração a

quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado (AgRg no HC nº 322.686/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015). É certo que o acusado estava disseminando de forma mais danosa o vício, porque como visto não se trata de conduta isolada em sua vida, razão pela qual a concessão dos benefícios pleiteados não faria atender à suficiência quanto à reprovação de sua nefasta conduta, mesmo que não ostente antecedentes. E, para além das circunstâncias do caso concreto, já delineadas, cumpre observar que, nesta Comarca, vem subindo consideravelmente o número de ocorrências relativas ao tráfico de entorpecentes, seja com maiores de idade, seja com adolescentes e até mesmo crianças, abalando sensivelmente a sociedade, que aguarda resposta estatal mais condizente com as peculiaridades locais. Substituição por penas alternativas (art. 44, CP): inviável em virtude da quantidade de pena imposta. Por fim, o réu deverá permanecer na prisão, para a garantia da ordem pública, ante a natureza do delito e à vista de todo o exposto, especialmente das considerações quanto à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente neste momento, com prolação de sentença condenatória, mantidos os demais fundamentos que embasaram a decretação da prisão cautelar. Deixo de adotar qualquer tipo de providência em face dos policiais, pois as alegações do réu não encontram um mínimo de respaldo na prova produzida, tanto em juízo, quanto na fase inquisitorial, não se justificando providência correcionais em face dos agentes públicos. Ante o exposto, condeno ADEMIR LEMES QUARESMA JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato - aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer(em) em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo. Recomende-se na prisão em que se encontra. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006. Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida. O acusado pagará a taxa judiciária, ressaltado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade. Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ. Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão com o trânsito em julgado. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Ciência às partes que as gravações foram realizadas pelo Teams por meio de videoconferência; e serão armazenadas nos autos. NADA MAIS. Para constar, Elaine Augusti, Escrevente Técnica Judiciária, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA